

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5080589-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: MARIA ELISSANDRA ALMEIDA AMORIM

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO 5054170-56.2023.4.02.5101. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A TAL RECURSO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, de modo a ratificar a decisão anteriormente proferida, nos termos deste voto. Intimem-se. Publique-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5080589-79.2024.4.02.5101

510014836630 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5080589-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: MARIA ELISSANDRA ALMEIDA AMORIM

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por MARIA ELISSANDRA ALMEIDA AMORIM em face de decisão proferida no âmbito do processo originário de nº 5003740-63.2024.4.02.5102, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora, portadora de moléstia grave, requer isenção de Imposto de Renda sobre sua aposentadoria.

O Despacho/decisão de Evento 3 indeferiu a liminar de efeito suspensivo para ratificar a decisão vergastada.

É o relatório.

VOTO

No caso, não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão, a qual passa a integrar o presente voto:

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face de decisão (evento 11) prolatada no âmbito do processo originário de 5003740-63.2024.4.02.5102, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora, portadora de moléstia grave, requer isenção de Imposto de Renda sobre sua aposentadoria.

É o que se observa:

Defiro a gratuidade de justiça bem como a prioridade na tramitação pois trata-se de pessoa idosa e com doença grave.

Trata-se de ação com pedido de antecipação de tutela, visando a suspensão do desconto do imposto de renda (IR) sobre a pensão da parte Autora, por ser portadora de moléstia grave. A Autora requer, ainda, a repetição do indébito tributário do Imposto de Renda descontado na folha

de pagamento do(a) Autor(a) indevidamente nos últimos 5 anos, até o momento em que se suspenda o desconto do referido imposto.

ção sumária dos fatos aventados pela parte Autora na sua inicial, não vislumbro plausibilidade jurídica suficiente para deferir a tutela de urgência de natureza antecipada.

No caso em questão, afirma o recorrente ser aposentado do RGPS desde outubro de 2018, tendo sido diagnosticado em 2022 com XXXXXXXX, de modo que ajuizou a presente demanda a fim de obter a declaração de isenção do IR em razão de ser portador de doença grave.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto. São eles: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

In casu, em que pese o disposto no verbete nº 598 da Súmula do STJ, não é possível o deferimento da tutela in alita altera pars para suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas com base em documentos unilateralmente juntados pela autora. Ainda que o laudo médico acostado à inicial informe acerca da doença acometida pelo recorrente, revela-se necessária dilação probatória para que a Fazenda Nacional se manifeste especificamente sobre o documento juntado pelo contribuinte ou apresente novas informações sobre o caso sob exame.

Na verdade, impende que a questão seja melhor aferida na fase de sentença, quando então se faz uma cognição plena e exauriente da matéria fática apresentada, depois de um amplo contraditório com a realização, inclusive, de perícia médica.

Além disso, a providência jurisdicional pretendida no caso concreto não admite antecipação em razão de sua natureza plenamente satisfativa, importando o próprio bem pretendido na sentença sem que haja a devida e cabal demonstração da verossimilhança do direito almejado.

Isto posto, diante da ausência de pressuposto inserto no art. 300 do C.P.C., **INDEFIRO** o requerimento de tutela antecipada.

Determino a produção de prova pericial, nos termos do art. 12 da Lei 10.259/2001, com médico **OFTALMOLOGIA** Assino à parte autora o prazo **de 10 (dez) dias** para fornecer todos os exames iniciais e os atuais realizados, e, caso haja interesse, apresentar seus quesitos e indicar assistentes.

Cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 335, do CPC, 9º da Lei 10.259/2001, 5º da Lei 9.099/95, e § 4º e §10º do art. 11, do Provimento 02/2002, da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, manifestar-se acerca da possibilidade de conciliação, deduzindo, se for o caso, os seus termos minuciosamente, e para apresentar resposta, devendo, ainda, fornecer cópia do procedimento administrativo, bem como toda documentação necessária ao deslinde da demanda.

Considerando a Recomendação nº 120 de 28/10/21, do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA** a qual recomendou aos magistrados com atuação nas demandas que envolvem Direito Tributário que priorizassem, sempre que possível, a solução dos processos tributários por meio dos mecanismos de autocomposição; Considerando ainda, que o assunto tratado nestes autos tem eventual possibilidade de proposta de acordo, conforme assinalado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, **INTIME-SE A FAZENDA NACIONAL para que, no mesmo prazo da contestação, se manifeste sobre a possibilidade de oferecer PROPOSTA DE ACORDO nos autos.**

No mesmo prazo, deverá a parte ré apresentar seus quesitos e indicar assistentes, sendo o caso.

APRESENTADA PROPÓSTA DE ACORDO, dê-se vista à parte Autora para se manifestar conclusivamente sobre a mesma no prazo de 10(dez) dias.

Em não havendo apresentação de proposta de acordo, intime-se o perito do juízo que deverá designar data e local para realização do exame no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, dando ciência à parte Autora.

Destaco ser responsabilidade do patrono acompanhar as intimações de agendamento da perícia no sistema e-proc, devendo o mesmo estar ciente que o ato ordinatório que designa a perícia é um evento que não gera um documento, mas gera uma intimação.

Ressalte-se que diante dos atuais problemas orçamentários enfrentados pela Justiça Federal para arcar com o pagamento dos honorários periciais da Justiça Gratuita, a culminar com a evasão dos peritos cadastrados, pode haver dificuldade em encontrar peritos na especialidade indicada. Nesses casos, deverá a Secretaria agendar a perícia com CLÍNICO GERAL.

O exame pericial deverá ser realizado na sede do Juizado Especial Federal (sala de perícias - 10º andar), salvo impossibilidade técnica, sendo incluído no laudo técnico a qualificação do(a) periciado(a) (idade, grau de escolaridade e profissão), bem como as respostas aos seguintes quesitos formulados por este juízo e aos que forem apresentados pelas partes:

1) A parte autora é portadora de alguma doença ou lesão especificada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, quais sejam, moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma?

2) Em caso afirmativo, qual a doença/moléstia?

3) Em caso positivo, em que dados positivos se baseou o exame técnico para chegar a essa conclusão?

4) Em sendo possível estimar, quando se iniciou tal doença/moléstia?

5) É recomendável perícia em outra especialidade a fim de ser a parte deve ter 20% da visão ou menos. avaliada a presença de alienação mental/demência decorrente da patologia que acomete a parte autora?

Após a apresentação do laudo intemem-se as partes para ciência do laudo, pelo prazo de quinze (15) dias.

Em não havendo impugnações ao laudo, requisitem-se os honorários periciais, o qual fixo em **R\$ 200,00** (duzentos reais), conforme Resolução nº 305 de 07/10/2014 e Provimento Conjunto nº TRF2-PRC-2018/00004, publicado em 24/09/2018. O pagamento dos honorários deverá ser solicitado à Direção do Foro por meio do ofício requisitório próprio (AJG), mediante a entrega do laudo pericial devidamente elaborado e preenchido pelo profissional, e estará condicionado à existência de crédito aprovado em lei orçamentária específica, com subordinação a limites legais estimados segundo a expectativa de arrecadação de receitas.

Oportunamente, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Direto ao mérito, ocorre que há a necessidade de realização de prova pericial a fim de se obter informações como o início da doença, o grau de incapacitação e outros elementos. Isso porque o parecer técnico, apresentado por qualquer das partes, configura mero início de prova, sem submissão ao contraditório.

Nesse sentido, sem a perícia, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam, a priori, o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Não restou demonstrado, de forma concreta, como os descontos ora impugnados impactam a realização de seu tratamento. Ou seja, não é possível observar a urgência, que ensejaria o acolhimento da presente medida de urgência.

Ademais, ressalto não terem sido especificados os gastos médicos e medicamentos.

Assim, por não restarem comprovados a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, INDEFIRO, liminarmente, a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intime-se a Ré para apresentação de contrarrazões.

Logo, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo ao recurso.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, de modo a ratificar a decisão anteriormente proferida, nos termos deste voto. Intimem-se. Publique-se.